



申论 精讲精练 10

学习任务：

1. 课程内容：文章写作题（主题与观点）
2. 对应讲义：第 442 ~ 461 页
3. 重点内容：
 - （1）申论作文的阅卷标准
 - （2）确定作文主题与观点的方法



第五章 | 文章写作题

一、作文的阅卷标准

【例】试题阅卷标准展示

通读“给定资料”之后，你对当代中国农村正在发生的深刻变化一定有所感触。请你以“守望家园”为题，写一篇文章。（40分）

要求：（1）紧扣“给定资料”，结合个人体会；（2）观点鲜明，语言流畅，议论深刻，结构严谨；（3）总字数 800 ~ 1000 字。

阅卷标准

一类文（35 ~ 40 分），必须符合以下几个条件。

（1）文章思路必须围绕“变”“守”“望”展开。

（2）文章必须紧扣主题，观点鲜明，说理充分，语言规范。文章要有强烈的情感以及忧患意识，为变好而感到欣慰，为变坏而充满忧虑。文章要提出我们应回望过去、展望未来，守住土地之根和农村精神之根。

（3）思路十分正确、语言十分规范的给 38 分以上，但不能给满分。



二类文(28~34分),必须符合以下几个条件。

(1) 文章能够扣住主题,观点比较明确,说理比较充分,语言规范。

(2) 满足一类文要求,但错别字比较多。

(3) 满足一类文要求,字数在650~800之间,语言很规范。

(4) 满足一类文要求,文章某个部分以“1.2.3.”结构写作,写得很好的可以归为二类文。

三类文(16~27分),必须符合以下几个条件。

(1) 文章没有紧扣主题,观点不明确,说理不充分,语言不规范,散文化严重。

(2) 字数在650字以下,文章跑题、与题目无关或大段照抄资料。

(3) 文章各个部分以“1.2.3.”结构写作,比如“问题1.2.3.”“原因1.2.3.”“对策1.2.3.”。

四类文(0~15分),必须符合以下几个条件。

(1) 文章立场错误,思路混乱,语言表达极差。

(2) 只有一个标题、几行字,一般只给2分。

二、作文的主题与观点

(一) 主题与观点

文章的主题,即议论对象、写作对象;文章的观点,即在文章写作过程中,希望考生表达出来的所有重要信息。实际考试中,在找准主题后,可以从阐释含义,分析原因或意义、危害,提出对策等角度切入展开主题。围绕一个特定主题,从关系、问题、原因、意义、危害、对策等角度提出观点,并结合资料内容和社会实际展开论述。

(二) 如何确定作文的主题与观点

第一步:剖析题干,梳理写作方向。

指向单一类:

【例1】给定资料中各级党委、政府顺应时代,推动融合发展所取得的成效一定带给你很多启示,请联系实际,从媒体融合发展说开去,写一篇文章。(40分)

要求:(1)自选角度,自拟标题;(2)参考给定资料,不拘于给





定资料；(3) 观点明确，内容充实，结构完整；(4) 篇幅 1000 字左右。

指向多元类：

【例 2】“给定资料 3”引用了《论语》中的话：“不学礼，无以立。”请以这句话为中心议题，联系社会现实，自拟题目，写一篇文章。（35 分）

要求：(1) 自选角度，见解深刻；(2) 参考“给定资料”，但不拘泥于“给定资料”；(3) 思路清晰，语言流畅；(4) 总字数 1000 ~ 1200 字。

观点明确类：

【例 3】请你对“给定资料 5”中提到的“为群众办好事”“让群众感到好办事”“把群众的事办好”进行深入系统的思考，联系实际，自拟题目，写一篇文章。（35 分）

要求：(1) 观点明确，见解深刻，内容充实；(2) 参考给定资料，但不拘泥于给定资料；(3) 思想清晰、语言流畅；(4) 1000 ~ 1200 字。

关系类：

【例 4】根据给定资料，以“里子”和“面子”为话题，联系实际，自选角度，自拟题目，写一篇文章。（40 分）

要求：(1) 立意明确，内容充实；(2) 思路清晰，语言流畅；(3) 参考给定资料，但不拘泥于给定资料；(4) 字数 800 ~ 1000 字。

第二步：梳理资料，挖掘观点，形成文章框架。

资料阅读优先级：

指定资料—小题未涉及资料—主题与文章话题一致的已用资料（阅读小题的题干及答案）。

【理论夯实】

【例】（2022 河南·县级卷）

“给定资料 5”中提到“这一过程决非一日之功，但必须完成”，请结合你对这句话的理解，参考“给定资料”，联系现实，自拟题目，写一篇文章。（40 分）

要求：观点明确，见解深刻；参考给定资料，但不拘泥于给定资料；思路清晰，语言流畅；总字数 1000 字左右。



其他小题：

一、请结合“给定资料1”，梳理概括T市柠檬产业高质量发展的成功经验。（20分）

要求：全面准确，条理清晰，有概括性。不超过300字。

二、请结合“给定资料2”，分析理解“新的枝桠”的含义。（20分）

要求：准确、深入，有条理。不超过300字。

三、永新县领导准备与第一批入驻“人才科创飞地”的企业和研发人员进行座谈。请结合“给定资料3”，拟写一篇座谈会上县领导的发言稿。（20分）

要求：主题突出，层次清晰，不要求格式。不超过400字。

资料1

T市地处北纬30度，气候温和、雨量充沛、日照充足，年均气温17℃，且具有偏酸性的土壤和便利的灌溉条件，是世界三大优质柠檬产地之一。

T市农投集团依托省农科院技术力量，投入资金于2018年建成投产了柠檬种苗繁育中心；建立起柠檬良种脱毒三级繁育体系，两年可出成品苗，比传统方式提前一年左右，还具有长势快、抗逆性强等优点。该中心每年可培育出100万株以上柠檬商品苗。

在农业种植专家的指导下，该市B镇的万亩柠檬基地通过有机肥替代化肥、喷施叶面肥、果园生草栽培技术等标准化示范，在柠檬园开展病虫草害绿色防控，实现了农药化肥双减30%以上，农残抽检均优于国家标准，柠檬产量、品质大幅提升。2021年，B镇柠檬基地年产值上亿元，带动周边群众就业近千人，吸引返乡创业50余人，人均增收3000余元。

2021年10月21日，2021国际柠檬节在T市开幕，来自不同城市、地区的150多家企业和单位现场签约51个投资项目，签约总额达28亿元。国内首个柠檬交易中心也同步上线，当天交易各类柠檬产品2万吨。当日，T市与周边6个市区联合打造柠檬全产业链服务平台，共同推动标准化基地、精深加工、科研合作等方面共建共享。2022年初，T市柠檬电商运营中心正式启动运营。通过电商运营中心的多渠



道市场拓展,加上直播带货等线上业态的持续开发,T市柠檬销量实现持续快速增长。

慧达柠檬科技集团等10多家企业在T市投资建厂,集团徐总介绍说:“我们企业的主导产品就是果胶,作为重要食品添加剂,广泛应用于众多消费食品中。”依托T市巨大的柠檬种植和产量优势,慧达突破关键核心技术,一条生产线一年就可以消化掉3.5万吨果皮,生产出2000吨高质量果胶,产值达2亿元。集团研发人员超过了职工总数的十分之一,并建有T市柠檬深加工工程技术中心、T市企业技术中心等创新平台。围绕柠檬产品精深开发,集团共拥有国家专利30余项,自主研发柠檬精深加工技术300余项。如今在T市,围绕着柠檬精深加工,已经开发出饮料、绿色食品、美容护肤品、生物医药及保健品等五大体系350多种产品,如柠檬蜜茶、柠檬面膜、柠檬香皂、柠檬精油、柠檬冻干片……

2018年,T市启动“四好农村路”建设工程,优化农村综合交通路网,在全市40多个村镇累计完成200公里道路建设。该市C镇以柠檬产业为抓手,聚焦农旅深度融合发展,以打造“柠檬小镇”为目标,推动农村人居环境整治,大力发展林下采摘、特色民宿、亲子体验等乡村旅游项目,年均吸引城市游客近10万人次。2021年,该镇村集体经济总收入600万元,同比增长12%。

在省银监局支持下,T市引入3家保险公司,加大柠檬系列产品承保力度、拓展承保品种,共开办农业新险种27个,有效降低柠檬种植加工生产风险;还在215个行政村建立了普惠金融基地,其中B镇、C镇等典型示范乡镇还设有“央行再贷款示范基地”。相关金融机构在T市柠檬产业领域的投资收益连续多年保持5%以上增长。

截至目前,T市柠檬种植面积已达32万亩,现年产鲜果28万吨,综合产值50亿元,助力5万余农民增收致富。

资料2

2016年,S县把“加快古道修复”列为十大民生实事之一。2019年,开始谋划将古道修复工程纳入花园城镇建设中。2020年,又将古道修复工程与文化名山、古镇、古村的建设等一起纳入诗路文化带建设。



S县自然资源和规划局资源站张站长带领规划设计团队花了三四个月时间梳理、勘测全县的古道资源，发现许多古道的贯通性、历史性、人文性和景观性存在不同程度的损坏。在规划古道修复工作之初，他们坚持“修旧如旧”的同时，将建设具有带动意义的古道系统作为目标。比如，沿着S县上古乡茶岭古道一路攀爬，游客们可抵达的最顶端是“一峰九崖”中最负盛名的奇石山峰——神女峰。其间，通向山顶的最后2公里山路，是在原先两条小路的基础上修整而成的，也是古道修复时特意设计打造的延伸段。在已修复的古道中，类似的延伸段设计可以让上山的游客选择另一条古道下山，体验沿途多个古迹景点，不走回头路。

据初步统计，古道沿线有自然景观资源800多个，民宿、农家乐300余家，人文古迹400多处，涉及民间传说100多个。说起古道，S县汝溪乡石宝村村民老蒋再熟悉不过。小时候上下学，他都得走上半小时古道；外婆家所在的天台村也在古道旁，不远处便是传说中徐霞客游天台山的首餐地、首宿地——筋竹岭，这是汝溪乡最引以为傲的文化资源。

汝溪乡党委陈书记说：“古时，筋竹岭古道是进入天台山的官道，一大批文人墨客经此前往天台山，留下众多诗词歌赋。现在，游客们通常会在这里读一读碑文，体验往返1小时左右的古道行，再驱车前往汝溪山水穿越拓展基地。”老蒋经营的汝溪山庄就在那附近，生意最好时一天接待过上千人。

地处天台山深处的洞鹿乡花茂村一度处于区域发展的中下游，而在天茂旅游发展公司刘经理看来，也正是因为地处深山，花茂村很好地保留了古民居、古廊桥、古道、古树、古民俗特色，从县城到村里的古道长约8.3公里，石阶两旁1000多株红豆杉、香樟、榿木等古树名木应接不暇。其中有一株空心树，树径很大，居中可以摆下一张圆桌，这正是花茂村后发起跑的优势所在。2021年2月，花茂村和隔壁的青茂村分别入股，与S县文旅集团签署整村运营协议，成立了天茂旅游发展公司。

天茂旅游发展公司利用村里的古民居，在古道口开了一家“乌养”村味馆，打造“乌养”系列产品展销厅。游客们走完古道，通常会在这里歇歇脚，也带一些当地的特色农产品回去。“我们从两个村流转



了270亩梯田，种植乌米。”刘经理说，吃乌米饭、舞龙灯、看提线木偶戏等传统习俗都在这里得到保留传承。以此为灵感，公司开发了乌米茶、乌米酒、乌米粽子等系列产品。去年，乌米系列创造了150多万元的销售额，还为当地村民发放了40余万元的劳务工资。不久前，S县天台山片区的乡村入选省首批100个未来乡村试点。

古道是前人探索出的交通路网，因为时代的变迁，许多古道逐渐消失在人们的生活中。但随着古道的修复、再现，S县的古道正伸展出新枝。

资料3

永新县城地处Z省W市深山，汉云江穿城而过，水质优异。1997年，W市为保障700多万人用水，选址永新修建大型水库。水库建成后，永新坚守“一缸净水”，对不符合生态功能的项目“一票否决”。20多年来，累计拒绝200多亿元的工业投资。

产业发展是富民强县的关键，坚守“一缸净水”的永新却频频拒绝产业项目。永新要发展，突破口在哪里？2019年以来，经过多轮讨论谋划，全县上下的发展思路逐渐统一，突破口就在“水”上。“坚守不是死守，换种思路看问题，永新就从‘因水受限’变成了‘以水发展’。”县发改局陈局长说，保护水生态并不意味着舍弃经济利益，永新守水保生态，用水谋发展，依靠汉云江走出了一条新路。

为了推动产业发展，永新县成立了白云洲水经济产业园。永新用水找到的第一个大项目是喜多智能化饮料制造。2019年7月，喜多集团董事长带队到永新调研，其质检部工作人员提取汉云江原水样本，现场分析后发现，一些水质指标甚至优于城市里经过多轮处理的自来水。调研后仅15天，总投资近5亿元的项目正式签约，落户水经济产业园。该项目2020年6月全面投产，年产6.1亿瓶（罐）饮料，年产值达10亿元。

永新的目光并未局限在产业园区内，而是在大健康产业整体框架下，用“健康水”在全县织成一张网，将千家万户汇聚到这条全新的共富赛道上来。

“中蜂蜂蜜、糯米山药、高山杨梅……永新有一批发展成熟的农产品品牌，大健康产业项目的到来，让它们获得了精深加工的机会，



可以变身为蜂蜜水、杨梅汁等产品。”永新县农业产业发展中心廖主任说道。

永新县中蜂养殖规模达 3.5 万余箱，年产蜂蜜 357 吨。优米食品负责人薛总表示，正在建设的蜂蜜水饮料生产基地预计日消耗蜂蜜 2 至 3 吨，将优先采购当地蜂蜜做原料。

2021 年，永新县农业农村局牵头开展中蜂产业帮扶项目，7000 余户低收入农户参与其中，以蜂群、蜂箱、蜂具等入股，委托养蜂大户集中代养，蜂蜜统购统销，低收入农户享受保底收益和相应分红。

永新星辰农业开发有限公司和优米食品签约，负责向全县蜂农统筹收购蜂蜜。“蜂蜜水生产线带来了稳定的销路，大家吃下了‘定心丸’。”星辰农业徐经理说。2021 年，永新中蜂产业产值 4280 余万元，蜂蜜水饮料投产后拉动产业继续强劲攀升。

2020 年 11 月，永新县考察团赴省农林科技大学商讨校地全方位合作。2021 年 1 月，永新与省农林科技大学共同投资成立大健康产业联合研究中心，总体目标是创建一个集食品科学与工程、农业工程、现代物流保鲜和农业科学等多学科交叉融合的协同创新研发中心，开展大健康产业的创新研发、系统集成、成果转移转化和产业化。

研究中心成立以来，省农林科技大学专家先后提出不少建议。永新县种植了 6000 多亩糯米山药，除了把糯米山药开发为八宝粥辅料，还有没有别的可能？“糯米山药主要成分是淀粉，制成糊状，特别适合掺入冰激凌，制成有独特口感和风味的新产品。”生物系统工程与食品科学学院林教授说，这样做，所需的糯米山药原料少，但成品价值高。这个点子给了永新县农业企业很大启发。同时，省农林科技大学还优选了一批冷藏保鲜、作物栽培等领域的技术专利，向永新县企业开放免费许可。

永新县还筹划在省级科创园区内创建服务本县发展的“人才科创飞地”，以此为平台，积极招引高层次人才，打造“研发在省会、产业在永新”的引才、留才、用才模式。目前，第一批 6 家科技型企业和相关研发团队正准备入驻。

资料 4

每年的三四月是纺织服装企业的销售旺季，但 2022 年春天的散



发疫情让本已回暖的J省部分企业再次陷入困境。

谈起三四月份的经营情况，J省派森制衣厂李经理备感无奈：面辅料进不来，产品送不出去。在给客户寄付样衣时，他每次都会同时找四五家快递“多路突进”。“起初预判今年的海外订单会有所上涨，本想大干一场。然而，疫情的反弹，却带来一场‘倒春寒’，一些海外客户就因为交付期延长而选择退订。”力强纺织品有限公司胡总表示，由于正常的生产周期被打乱，接下来一段时间很可能会经历订单大幅下滑的空窗期。

达术纺织科技有限公司赵经理表示，公司前不久参加了“2022首届中国轻纺城云展（轻薄面料专场）”，由业务员在直播间向采购商推介产品，收获了不少客户。同时，公司还调整了经营管理模式，走与电商更匹配的“小单快返”路线。公司产品目前全部实现7至10天内快返。“其实前两年，我们就开始进行线上布局，组建团队在多个视频直播平台开拓业务，今年更是加快了转型步伐。”下游中小企业的产需波动也不可避免地传导至上游的大型企业。一家从事化纤生产的大型企业负责人说：“旺季不旺，从现有的产品库存积压情况来看，下游需求量至少下降了三成左右。”

J省纺织工业联合会段副会长表示：“我们将策划举办更多大规模的‘云展会’，还计划在7月份启动FDA纺织行业应用指南数字服务平台建设和完善J省纺织国际产能合作海外服务网络，建立海外联络服务站，为企业海外投资提供政策咨询服务，开展海外客户售后服务和感情联络工作。组建J省服装产业创新服务综合体，搭建‘时尚E家’应用场景，完成中小微传统服装加工企业的数字化改造，并由服装产业服务综合体统一运营，推动产品设计、面料、制版、生产、造型、仓储等资源共享，将中小微企业的设计、加工、销售等环节串珠成链，实现从低小散作坊的‘各自为战’走向数字化园区的‘抱团发展’。”目前已有近一万家企业入驻这个平台，无数中小微企业紧密联系，形成了具有特色且充满活力的产业集群。

“集团为应对疫情影响而建立的产销协调周例会机制、物资调度调剂平台、原辅料临时转运基地等一系列物流畅通保供措施已经发挥效果，有效保证了生产稳定，也缓解了相关生产企业的原料供应紧张。现在整个产业链正逐渐恢复，各子公司也在稳步生产中，为接下来疫



情稳定后的需求回暖做好准备。”恒益集团负责人说。

“这次疫情暴露了企业及上下游产业链的薄弱，我们正在考虑从精益管理、设备升级以及数字化转型等方面苦练内功。”力强纺织品有限公司胡总表示。

资料 5

“五一”假期刚过，大学生小郑结束见习转正了。他所在的公司是一家研发、生产新能源智能装备的上市公司，公司官网显眼位置写着口号：“要么不做，要做就做世界第一。”“比去年更忙，今年的订单是一个接一个。我们这批见习的同事都主动请战，积极参与新产品研发。”小郑说，虽然忙，但他对公司薪酬待遇、行业发展都非常满意。

老张的企业去年刚入选工信部“专精特新”企业名单。今年一季度，当很多企业面临原材料涨价、物流不畅等问题时，他们的产品订单量、销售额却同比大幅增长。老张自信满满地说：“我们立足在细分领域以持续的技术创新打破西方垄断，打造高性价比产品。企业成立至今才三年多时间，每年都保持着翻倍式增长。我们的产品主要用于蓝牙耳机、智能手环等移动便携穿戴设备，去年还成为多家知名企业的供应商。”

2022年一季度，G省规模以上制造业增加值同比增长6.2%，其中新能源、人工智能、新材料、电子设备、高精密度仪器设备、医药和医疗器械等企业合计占G省规模以上工业企业总数的33.3%，总量位居全国第一。2021年，G省电气电子、新材料制造、通用和专用设备等领域新增规模以上工业企业超过1万家，新能源汽车制造业产值同比增长34.2%，电子设备制造业产值同比增长23.5%，高端医疗器械和医药制造业产值同比增长26.8%。一串串亮丽数字的背后是政府及社会投资风向的转变，2021年全省高技术制造业投资猛增64.3%，先进制造业投资增长43.1%。

受G省发改委委托，陈教授近几年一直在跟踪研究全省经济结构，特别是产业结构调整的方向性、政策性问题。他指出：“G省的‘新动能’制造业建立在改革开放以来不断增强的工业基础之上，也建立在全球制造业格局的演变之中。前几年刚起步时，确实拖累了全省GDP增速，但随着产业结构的调整、布局的落地，其后发制人、迅猛提速





的效果立即显现，这一过程绝非一日之功，但必须完成。”

某银行 G 省分行熊副行长说：“我们的银行业务重心正在转向高新技术产业、‘专精特新’类企业的客户，很多银行都在这么做。我们认为，这些客户具有独立创新的企业家精神和抢抓市场的独特视野，具有高质量的成长性。为他们提供优质金融服务既是为了国家发展大战略，也是我们银行发展的机遇。”

高达智能是 G 省人工智能的龙头企业，企业负责人说：“我们在疫情与国际局势的双重影响下，持续增强供应链、专业链自主可控能力，与核心供应商合作，打破芯片、轴承、精密塑胶等受制于国外企业的不利局面，针对各种‘卡脖子’技术推动上下游关键部件国际化。我们应对疫情变化迅速研发出 3 款防疫机器人，不仅在国内得到成功应用，也出口到 25 个国家和地区。欧美多国现在就有 300 多所中小学、500 多座写字楼在使用我们的产品。”

制造业在转型升级，从业人员也在升级。2021 年，G 省出台《关于强化制造业高质量发展人才支撑的意见》，强调要以人才集群与企业集群相互促进为主线，创新人才发展体制、机制，优化人才发展生态环境，健全人才服务体系，强化中高级专业人才队伍建设，大力培养引进“新动能”制造业急需的“高精尖缺”人才。

■ 题目讲解 ■

【例】（2022 江苏·B 类）

请结合你对“给定资料 7”中“‘徒法不足以自行’，高素养的行政执法队伍是从‘有法可依’走向‘良法善治’的可靠保障”这句话的理解，联系实际，写一篇文章。（40 分）

要求：（1）自选角度，自拟标题；（2）参考给定资料，不拘于给定资料；（3）观点明确，内容充实，结构完整，语言流畅；（4）篇幅 1000 字左右。

其他小题：

一、“给定资料 1～3”列举了执法部门工作中一些好的做法，请用一段话对这些做法产生的积极效应加以归纳概括。（10 分）

要求：紧扣给定资料，准确全面，条理清晰，语言流畅。篇幅不超过 200 字。

二、请根据“给定资料 4”，分析“砍香樟树被罚”在执法效果上



引发热议的原因。(15分)

要求：观点正确，分析透彻。篇幅250字左右。

三、假如你是某市综合行政执法局的一名工作人员，请结合“给定资料5”，就“如何开展网络直播，让执法过程变成一堂生动的法治公开课”提出建议。(20分)

要求：有针对性、可行性，条理清晰。篇幅300字左右。

四、“给定资料6”中，W市城管局在其官网“人物风采”栏目发布了《“博士城管”的励志故事》一文，请你就此写一篇短评。(15分)

要求：观点鲜明，层次清晰，语言流畅。篇幅200字左右。

资料1

法者，治之端也。执政兴国，离不开法治支撑；社会发展，离不开法治护航；百姓福祉，离不开法治保障。当前，我国进入了全面建设社会主义现代化法治国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程，一个更高水平的法治社会正焕发出崭新的风貌。

今年5月10日，M市港城区综合行政执法局各辖区中队举办了首届“综合执法开放日”活动，吸引了两百多位市民参加。对于这场别开生面的活动，市民们兴致颇高。他们有的在处置突发事件模拟演练的现场驻足观看，有的在普法宣传的展板前详细记录，有的在有奖知识竞赛环节踊跃抢答……活动主办方还向市民发放了200多个环保宣传袋，并通过座谈会的形式收集市民代表的意见和建议。市民周女士说，“开放日”活动给大家上了一堂生动的现场“普法课”。

“开放日”活动中，市民最感兴趣的就是与执法队员一同上街执法。“贴在自家门店上都不行吗？”黄先生看见执法队员责令一家食品店清除门店上的广告纸，感到不解。执法队员解释，根据市容和环境卫生管理相关条例，在自家门店上乱贴广告同样属于违法行为。鉴于该店是首次轻微违法，执法人员对其教育后免于处罚，并帮忙一起清理了广告贴纸。这一幕让黄先生感慨：“百闻不如一见，今天真是长知识了！”港城区综合行政执法局负责人说：“我们计划将‘开放日’活动打造成一个品牌，让更多市民走近、了解执法工作，营造‘群众理解、社会支持’的城市管理工作环境。”

“导师帮带制”是Y县综合行政执法局打造的“青蓝工程”中的





一项举措，该举措为执法局 18 名新入职人员配备导师，以师傅带徒弟的方式帮助年轻人在实践中锻炼成长。入职不久的小王执法时常常遇到有理说不清，甚至碰一鼻子灰的情况。就拿对占道流动摊贩的管理来说，“老油条打游击”的情况屡见不鲜，执法人员一来他们就走，执法人员一走他们就又来，用相关规定进行教育，他们根本不当回事，小王感到很无奈。跟着师傅——城东中队执法队长老刘，小王学到了“锦囊妙计”。一次在巡查时，他们发现某路口有人在摆摊设点卖杨梅。“在马路边摆摊，影响其他人正常通行不说，自己也不安全。”刘队长一边规劝，一边拿出一张手绘的“杨梅地图”，上面清清楚楚地标明了城里允许临时设摊的地点和时段。刘队长见有的摊贩年老体弱，还借来一辆三轮车帮他们运送。从此以后，这几个“老油条”再也不来“打游击”了。这件事让小王很受启发：“设身处地为群众着想，执法工作才能得到他们的理解和配合。”县综合行政执法局邱局长表示：“帮带只是手段，成长才是目的。近年来，执法部门新生力量不断增加，让年轻人尽快成长，‘导师帮带制’是一种有益的尝试。”

资料 2

2021 年 12 月 8 日上午，在风华新村火灾隐患专项整治现场，Z 市姑香区平湖街道综合执法大队的“驻队律师”戴律师，正在向几名阻碍执法的房主和租户释法说理。原来，在老旧小区火灾隐患专项整治中，执法人员发现风华新村存在非居住用房群租、私拉乱接电线等问题，安全隐患极大。宣传动员之后，大部分群租户已经搬离，但整治行动当天，仍有几名房主和租户拒不搬离，阻碍执法。戴律师在现场向房主和租户出示了告知函，为他们理清相关法律关系，宣讲法律条文。“依照法律规定，这属于违法出租，肯定要搬离，阻碍执法是要承担法律后果的。”在戴律师和执法人员的共同努力下，这几名房主和租户当场签订了 7 日内搬离的承诺书。

据平湖街道综合行政执法大队柏大队长介绍，“驻队律师”以律师驻队值班、随队执法、随队普法、法律文书合法性审查、行政执法专题培训等形式参与城市综合执法全过程，在辖区内火灾隐患专项整治、花鸟市场违建拆除等执法行动中发挥了重要作用。“‘驻队律师’实行近两年来，辖区内因为执法行为产生的冲突少了，罚款执行到位



率也有了明显提升。”柏大队长说。

日前，D市环保局的执法人员会同3名“环保医生”先后检查了14家化工企业，挖出深层次环境问题8项，立案查处违法行为5起，责令停产整治2起。市环保局相关负责人介绍，“环保医生”是局里聘请的专家，通过查资料、看现场、列清单、“开药”等方式，为企业“会诊把脉”。专家的“诊断”意见不仅是环保部门查处环境违法行为的重要参考，也能指导企业精准整改。“环保医生”开诊半年以来，为企业现场“把脉”60多家次，通过电话、座谈、组织参观等方式服务企业10余家次，收集企业建议200余条。

资料3

查办一起，震慑一片。从一则“美食广告”挖出了背后的众多虚假广告，这是Q市龙州区市场监管局处理的一桩典型案件。不久前，市民王先生反映，某美食平台上，“临湖土菜馆”等商户在宣传销售龙马湖野生杂鱼，这与国家农业农村部和省农业农村厅此前已发布的禁渔通告相违背，饭店不可能有野生湖鲜美食。执法人员立即进行了调查，认定举报属实。同时，发现除了这家商户，辖区内还有多家饭店，明明卖的是人工养殖鱼虾，却打着“野生龙马湖鱼”“龙马湖湖鲜”等招牌进行虚假宣传。一些饭店也未变更从前菜单中“野生黄辣丁”“野生鲢鱼”等菜品名称，误导顾客。执法人员依法查处了美食平台和商户发布违法信息进行虚假宣传的行为，对商户处以相应的罚款，并责令当事人立即改正，在相应范围内消除影响。与此同时，执法人员还通过媒体广泛宣传禁捕规定，引导经营者守法经营；提醒消费者提高警惕，谨防商家用野生鱼鲜为噱头招揽顾客，如果发现商家有类似违法违规行为，要及时向市场监管部门举报、投诉。多措并举之下，龙马湖周边餐饮行业虚假宣传销声匿迹。

“无人机都开始抓拍了，大家开车要小心啊，千万不要违法！”近日，一幅无人机执法的图片在N市许多人的朋友圈中转发。交警部门证实，前不久，该市首个无人机“城市飞鹰”小组已正式入编市公安局交警支队七大队，对违停、驾车拨打电话、不系安全带、不礼让斑马线等违法行为进行抓拍。市公安局交警支队七大队李指导员介绍，截至目前，N市已通过无人机查处了400多起违法行为。“无人机抓





拍有效填补了监控抓拍的盲区，倒逼驾驶员自觉遵守交通法规，执法效果显著。”李指导员说。

作为一种“执法神器”，无人机在N市新冠肺炎疫情防控中也被广泛运用。通过开展无人机重点区域空中巡逻、防疫宣传、劝返疏散聚集人群、隔离区视频监控、物资投放等工作，打造了“空中+地面”的立体防控模式，在节省警力的同时，规避了高风险的面对面接触，被市民称为疫情防控的“空军”。

资料 4

S市的李先生因采光问题，“修剪”了自己种的一棵香樟树，没想到被执法部门认定为“违规砍伐”，罚款十多万元。一时间，这件发生在该市古桥镇绿洲花园的行政处罚事件冲上了热搜。

20年前，李先生买了一棵香樟树的小树苗，种在自家花园里，后因长势太盛，挡住了窗户。10年前，李先生经物业管理办公室同意，把树挪到了花园外面的空地上。结果，香樟树长得更加肆意，遮光更严重。今年1月，李先生雇人剪掉了这棵香樟树的全部分枝。采光的问题解决了，没想到执法部门很快找上门来。李先生认为自己只是修剪树木，没有什么不妥。执法人员解释，根据《S市居住区绿化调整技术规范》，针对不同的树种，修剪的技术、方法、尺度等都有具体的要求，连修剪的季节、时间等都有严格规定，未按照规定操作的，认定为过度修剪；过度修剪导致一个生长周期内未能恢复树木冠形的，认定为违规砍伐。李先生虽然保留了2米左右的主干，树没有死，但经技术部门鉴定，这棵树不可能在一个生长周期内恢复树冠形状，被认定为“违规砍伐”。

李先生感到很委屈，修剪时打电话问过区绿化部门是否需要审批，得到的回应是“我们这里不受理”，所以李先生才参照物业的做法进行了“修剪”。依据《S市绿化条例》，因严重影响居民采光、通风和居住安全，且树木无迁移价值等原因，确需砍伐树木的，养护单位应当向市或者区绿化管理部门提出申请；擅自砍伐树木的，由市或者区绿化管理部门处绿化补偿标准5至10倍的罚款。今年1月26日，执法人员开具执法协助函，请区绿化市容局对树木种类和价值进行认定。工作人员经现场核实，认定该树木补偿价格为28840元。考虑到李先



生认错认罚的态度较好，古桥镇综合执法中队依据执法程序进行了集体讨论，根据“砍伐树木 10 棵以下，处绿化补偿标准 5 至 10 倍的罚款”这一条款规定，对其进行最低档处罚，即绿化补偿标准 5 倍的罚款。执法人员依法送达《听证告知书》后，李先生表示需要听证。今年 3 月 10 日，相关部门举行行政处罚听证会，经过听证，依法作出罚款 144200 元的决定。

“自家种的花草树木都不能碰了吗？”“究竟该如何合法合规地申请修剪树木？”“为什么监管部门不早点发现和阻止呢？”……很多网友表示不解。针对网友的疑问，执法部门负责人通过官方微博进行了回应：不论是修剪，还是迁移、砍伐，都有一套法定程序。根据 S 市综合执法局的指导意见，小区内树木的种植位置及种植人员不影响对树木的管理，均属于《S 市绿化条例》的适用范围。就是说，不论何人出资购买树种，不论何人实施种植行为，不论是否种植于私人庭院内，对该树木的修剪、迁移、砍伐都要遵照《S 市绿化条例》等相关法律法规的规定来执行。李先生的香樟树，早在多年前就移栽到了院外的业主共有绿地。既然绿地为业主共有，而树木必须附着于绿地才可生长。那么李先生对这棵香樟树的所有权理应受到限制。也就是说，曾经属于李先生的这棵香樟树现在和小区公共区域内的其他绿化树木一样，归全体业主共有，任何人不得擅自处置。如果需要修剪、迁移、砍伐，也应当征得全体业主的同意，并向相关部门进行申报。

相关调查显示，近年来因居民自发处置树木导致的行政处罚案件激增。有些当事人颇有苦衷：小区绿化布局不合理；多次呼吁尽快修剪、迁移、砍伐树木，但长时间得不到回音；“自己想办法”又不合规……某大学法学院陈教授说：“此案在社会上引发热议，其中的原因值得我们深入探讨。”

资料 5

近年来，公安交管部门通过网络直播，将执法过程和执法细节以视频形式呈现在公众面前，吸引“围观”、组织点评，让执法过程变成一堂生动的法治公开课。

“各位网友，大家好！这里是‘全国交通安全直播月’活动现场……”5 月 14 日 16 时，C 市溪川区公安局交巡警小谢对着手机，



当起了主播，以法条讲解、事故警示、现场实验等方式向广大网友宣讲骑乘电动车时正确佩戴安全头盔的重要性。直播中，小谢向网友展示了目前市面上常见的4种头盔，一一讲解各自特点，并邀请工作搭档演示正确佩戴头盔的方法。活泼的语言、真实的演绎，吸引了上万名网友。在互动环节，小谢还重点回答了外卖骑手们的有关问题，进行了有针对性的安全宣传。“看来我的头盔是假冒伪劣产品，得换了。”“以前只知道不戴头盔危险，今天明白了，戴得不规范同样危险。谢谢警官！”“文明出行，利己利人！”……网友纷纷点赞、留言。“我们组建了直播团队，推出‘铁男’‘子颜’等民警代言人，吸引了一大批粉丝，让普法工作通过直播走进群众心里。”C市交警支队相关负责人介绍，今年他们通过在直播中结合警示案例、科学实验、市民互动等方式，多角度展现一线交警的交通管理工作，大大增强了普法宣传的工作效果。

5月18日，C市交警大队一中队的刘警官将直播地点设在了高新区的一个交通事故车停车场，出现在镜头中的车辆都是事故车。直播镜头前，一辆黑色摩托车格外显眼——该车外形炫酷，但没有明显的产品标识。“这块号牌明显是伪造的。”刘警官说，进一步检查发现，该车有改装行为，尽管改装痕迹很隐蔽。“这么改装，很可能导致车速失控。”刘警官话音刚落，屏幕上弹幕纷纷出现“哇，原来是‘李鬼’！”“太危险了吧！”……看到网友来了兴趣，刘警官顺势讲起了交通法：“根据道路交通安全法相关规定，驾驶拼装或者报废的机动车上道路行驶的，予以收缴，强制报废，对驾驶人处200元以上2000元以下罚款，并吊销机动车驾驶证。”

前不久，H市公安局交警支队8场直播在多个平台同时进行，最高观看人数达246.9万人次，每场直播都与市民的学习、生活、工作、出行息息相关。其中，热度最高的那场直播主题是“复学、复课，你准备好了吗”，主要针对复课的高三学生。直播日期选在5月6日，这是高三学生疫情后复课首日。当天一早，交警就在文景中学的校门旁架好了直播机位。镜头前，交警对学校周边的交通秩序进行整治，并在校门口施划安全区，保障学生在进校前可以排队进行消毒、体温测量等，有效缓解了防疫要求给交通带来的额外压力。看见这些还有一个月就要走进高考考场的孩子们顺利重返校园，市民纷纷为交警部



门的细心安排、贴心服务叫好。

当搞笑主播遇上反诈警官，会是怎样的画风？9月3日，为了同框宣传反诈，J市的反诈警官老陈跟多位抖音主播连麦。严肃的反诈民警和诙谐的搞笑主播之间形成了强烈的反差萌，误会、波折、反转这些戏剧性十足的情节，加上令人恍然大悟、会心一笑的结局，让直播视频成功出圈，网友在轻松搞笑的氛围中学到了反诈知识，直呼过瘾。数据显示，当晚的两场连麦直播，观看人次累计超过1000万，获赞超过2000万次，“反诈警察PK网络主播”的话题一度登上抖音热榜第一，国家反诈中心APP的下载量持续飙升。

反诈警官小于则另辟蹊径，把反诈直播宣传植入了网络游戏。8月16日，网友小冯点开了于警官在直播中提供的游戏链接，便收到了于警官用化名发来的私信，称“招聘点赞刷单员，日薪80~300元，时间自由，工资日结”。小冯按照任务要求点赞、关注，可是当她点击提现按钮准备提取107元红包时，出现的页面不是现金到账，而是一段反诈教育视频。看完视频，小冯惊出一身冷汗：“小便宜贪不得，花言巧语信不得啊！还好是在游戏里。”于警官期待的就是这种效果，他说：“反诈宣传的‘新花样’多一些，离‘天下无诈’的愿景就近一步。”

资料6

日前，“博士城管”小陶被评为W市年度“最美行政执法人”。为号召大家向他学习，市城管局在其官网“人物风采”栏目发布了一篇题为《“博士城管”的励志故事》的文章。文章全文如下。

金湖风景区城管执法局有一位“顶配”城管，他是金湖风景区城管执法局执法一中队小陶。2001年大专毕业后，小陶进入金湖风景区环湖管理处，工作中他认识到，随着时代的进步，社会管理和公共服务职能越来越重要，对执法人的要求也越来越高，应当不断提升自己。他一边工作一边坚持学习，先后取得工商管理学士和公共管理硕士学位。2006年，小陶考入金湖风景区城管执法局后，并没有停下学习的脚步，在导师的鼓励下，他从2009年又开始攻读管理学博士学位，几乎所有闲暇时间都泡在图书馆和书房里，查资料、写论文……2016年，小陶终于通过论文答辩，拿到博士学位。



2019年,小陶从局机关调到执法一线,成为金湖风景区城管执法局执法一中队中队长。一段时间的执法实践让他深切体会到,越是熟悉法律法规,执法就越有底气。他决定更加全面系统地学习法律知识,参加国家法律职业资格考试。但备考后不久,新冠肺炎疫情突发,24小时待命的工作要求使他按下了备考暂停键。几个月后,城市复工复产,生活重回正轨,他才再次进入备考节奏,早起学习1小时,午休学习1小时,晚上回家再接着学习,2021年他终于拿到了法律职业资格证书。

在陶队长的带动下,执法队里形成了一种爱学习、勤钻研的新风气。据了解,金湖风景区城管执法局目前在编45人,其中研究生7人、本科生30人。每当遇到“新法条”“新案例”,陶队长和队员们都会在一起学习和讨论。比如,在具体工作中,对“拒不执行”和“逾期不执行”准确性有时并不容易。经过讨论,大家认为,大多数情况下,如果给一个期限,在期限之前没有进行整改,就是“逾期不执行”;当执法对象态度上不配合,且没有在规定期限之前进行整改,则为“拒不执行”。当执法中“老问题”出现“新情况”时,他们也会根据学习心得选择最适配的法律条文进行执法。比如在去年樱花节期间,承担接待赏樱游客任务的梅园东停车场内垃圾遍地,数日无人清理,受到游客投诉。执法队员多次与停车场沟通均无效果,决定对其严格执法,但是依据什么条款都是个难题,因为该停车场属于收费停车场,有物业公司管理。经过讨论,陶队长他们依据《W市市容环境卫生管理条例》第二章第十三条规定,对停车场进行“不履行责任区市容环境责任”的处罚。经过严格执法和多次普法,该停车场问题得到了解决。

一家餐厅以露台积水为由,抢建钢架结构的阳光房。巡查发现问题后,陶队长和队员们十余次到现场调查,以案说法,动员店主自拆。“店主说天气热请不到施工人员,我们就帮着拆;店主说积水是老大难,我们就推荐专业人员提供排水系统改造方案。”最后店主无可推脱,自行拆除了违建阳光房。陶队长说,城管执法工作常常碰到一些难缠的“小事”,很难一蹴而就,需要见招拆招、步步为营。

进入城管执法系统14年,从大专到博士,从机关再到一线,从个人学习到带领团队一起学习,“顶配”城管小陶和他的队员们,以



实际行动演绎了严格规范公正文明执法的生动故事。

资料 7

2021年8月，中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》要求，全面推进严格规范公正文明执法，着眼提高人民群众满意度，着力实现行政执法水平普遍提升，努力让人民群众在每一个执法行为中都能看到风清气正、从每一项执法决定中都能感受到公平正义。

“徒法不足以自行”，高素养的行政执法队伍是从“有法可依”走向“良法善治”的可靠保障。只有将自身锻造成执法的精兵强将，才能更好地保障百姓福祉，护航法治社会。牢牢把握严格规范公正文明执法这一执法工作生命线，切实提高运用法治思维和法律手段解决经济社会发展中突出矛盾和问题的能力，应成为所有行政执法人员的共同信仰。

